

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1005/2542

นาย สุรศักดิ์ เศรษฐ์ พิพัฒน์
นาย อนันต์ ชาตรีนันท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 231, มาตรา 271, มาตรา 276

คดีก่อน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บ.โจทก์ในคดีนี้มีสิทธิซื้อที่ดินคืนจากจำเลย หากจำเลยไม่ยอมขายให้ถือเอาคำพิพากษา แทนการแสดงเจตนา ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ระหว่างฎีกาจำเลยขอทุเลาการบังคับ ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับคดีไว้ แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา เมื่อปรากฏว่าคำพิพากษา ของศาลอุทธรณ์กับคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคดีของศาลฎีกา ที่อนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับคดีโดยมีเงื่อนไขห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกานั้นมีผลบังคับอยู่ก่อนที่โจทก์จะฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้เมื่อยังไม่มีกรยกเลิก คำสั่งดังกล่าวยอมผูกพันจำเลยการที่จำเลยไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ในคดีหลังนี้ จึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของศาลฎีกา อีกทั้งโจทก์ในคดีนี้ก็มิได้เป็นคู่ความในคดีก่อน โจทก์จึงไม่มีสิทธิยื่นคำแถลงขอให้ศาลชั้นต้นคดีหลังนี้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์ตามคำพิพากษตามยอมในคดีนี้ได้ เพราะเป็นการขอให้ศาลชั้นต้นในคดีนี้ยกเลิกคำสั่งของศาลฎีกาในคดีแพ่งเรื่องก่อนซึ่งเป็นคนละคดีกันและถึงที่สุดไปแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2533 จำเลยจดทะเบียน
จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 14442 ตำบลราษฎร์นิยม (ไทรใหญ่) อำเภอไทรน้อย
(บางบัวทอง) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา ไว้แก่โจทก์เป็นเงิน
1,000,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยให้ถือเอาสัญญาจำนอง
เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินด้วย ต่อมาโจทก์ได้บอกกล่าวบังคับจำนอง โดยให้
จำเลยชำระเงินคืนหรือไถ่ถอนจำนองภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันที่จำเลยได้รับ
หนังสือบอกกล่าว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้ศาลบังคับชำระเงินแก่โจทก์จำนวน
1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี เป็นเงิน 750,000 บาท หากจำเลยไม่
ชำระ ขอให้ยึดทรัพย์จำนองดังกล่าวออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ตาม
ฟ้อง จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นโจทก์และจำเลย
ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันมีข้อความว่า จำเลยยินยอมจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 14442 ตำบลราษฎร์นิยม (ไทรใหญ่) อำเภอไทรน้อย
(บางบัวทอง) จังหวัดนนทบุรี ทั้งแปลงให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้จำนองตามฟ้องทั้งนี้
ภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ค่าฤชาธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์เป็นผู้ออกเอง หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือ
เอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย โจทก์ยินยอมตามนั้นโดยไม่
ติดใจ เรียกร้องสิ่งใดจากจำเลยอีก ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนที่ศาลไม่สั่งคืนและค่า
ทนายความให้เป็นพับ ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม

ต่อมาโจทก์ยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม
แล้ว โจทก์ได้ไปขอจดทะเบียนโอนชื่อในโฉนดที่ดินจากชื่อของจำเลยเป็นชื่อโจทก์
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี ไม่ยอมจด
ทะเบียนโอนให้อ้างว่ามีคำสั่งของศาลฎีกาอายุัดที่ดินแปลงดังกล่าว และมีคำสั่งห้าม

จำเลยทั้ง 3 คือ จำเลยคดีนี้ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินตามโฉนดนี้ ตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 449/2535ของศาลชั้นต้น ขอให้ศาลชั้นต้นมีหนังสือแจ้งแก่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดพิพาทให้แก่โจทก์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นัดพร้อม ในวันนัดพร้อม ศาลชั้นต้นสอบจำเลยรับว่าจำเลยได้จดทะเบียนจำนองที่ดินตามฟ้องไว้แก่โจทก์ตั้งแต่ก่อนที่จะถูกฟ้องคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 449/2535ของศาลชั้นต้นและรับว่าก่อนทำสัญญาประนีประนอมยอมความจำเลยได้ทราบคำสั่งของศาลฎีกาที่สั่งห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินตามโฉนดพิพาทนี้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เมื่อจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์คดีนี้โดยฝ่าฝืนคำสั่งของศาลฎีกา ทั้ง ๆ ที่จำเลยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินตามโฉนดพิพาทศาลชั้นต้นจึงไม่อาจแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 14442ตำบลราษฎร์นิยม (ไทรใหญ่) อำเภอไทรน้อย (บางบัวทอง) จังหวัดนนทบุรี คดีเดิมนายบัวย ชุนอ่อน เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นจำเลยที่ 3 ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 449/2535ของศาลชั้นต้น เรื่องพระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2535 ให้นายบัวยโจทก์คดีเดิมมีสิทธิซื้อที่ดินคืนจากจำเลย หากจำเลยไม่ยอมขายให้ถือเอาค่า

พิพากษาแทนการแสดงเจตนา จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา และระหว่างฎีกาจำเลยขอทุเลาการบังคับ ศาลฎีกามีคำสั่งคำร้องที่ 1465/2538 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2538 อนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับคดีไว้แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาต่อมาวันที่ 25 กรกฎาคม 2538 โจทก์คดีนี้ได้ฟ้องบังคับจำนองจำเลยต่อศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยได้ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความกันโดยจำเลยยินยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตาม โฉนดดังกล่าวให้โจทก์และศาลชั้นต้นได้พิพากษาตามยอมให้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2538 หลังจากนั้นโจทก์ไปติดต่อกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขา บางบัวทอง ให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ ยอมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เนื่องจากมีคำสั่งคำร้อง ของศาลฎีกาดังกล่าว วันที่ 25 เมษายน 2539 ศาลฎีกาในคดีก่อนได้มีคำพิพากษาแก้เป็นว่า ให้นายบัวใช้ สิทธิซื้อที่พิพาทจากจำเลยภายใน 30 วัน นับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษา เห็นว่าในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 449/2535 ของศาลชั้นต้น คำพิพากษาของศาลชั้น ต้นและศาลอุทธรณ์กับคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคดีของศาลฎีกาตามคำสั่งคำร้องที่ 1645/2538 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2538 ที่มีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับคดี โดยมีเงื่อนไขห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินในระหว่างฎีกานั้น มีผล บังคับอยู่ก่อนที่โจทก์จะฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้และก่อนที่ศาลชั้นต้นจะพิพากษาตาม ยอม เมื่อยังไม่มีกรยกเลิกคำสั่งดังกล่าวยอมผูกพันจำเลย การที่จำเลยไปทำสัญญา ประนีประนอมยอมความกับโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของศาลฎีกา อีกทั้ง โจทก์ในคดีนี้ก็มิได้เป็นคู่ความในคดีก่อนคำแถลงของโจทก์ในคดีนี้ที่ขอให้ศาลชั้นต้น มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้โจทก์นั้น ถือได้ว่าเป็นการขอให้ศาลชั้นต้นในคดีนี้ยกเลิกคำสั่งของศาลฎีกาในคดี แพ่งหมายเลขแดงที่ 449/2535 ของศาลชั้นต้นซึ่งเป็นคนละคดีกันและถึงที่สุดแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งห้ามของศาลฎีกาในอีกคดีหนึ่ง

เพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการจดทะเบียนสิทธิให้แก่ตนตามคำพิพากษาดำเนินการตามยอม
ในคดีนี้

พิพากษายืน

(วินัส เรื่องอำพัน-กู้เกียรติ สุนทรบุระ-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>